

0001034-58.2017.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... até o local, que é conhecido ponto de tráfico. Avistaram o réu, que demonstrou nervosismo e resolveram abordá-lo, inclusive por estar em ponto de tráfico. Em poder do réu havia dinheiro e 2 pedras de "crack", o mesmo confessou e indicou que o restante estava num buraco do muro, há uma distância de uns 5 metros dele. O restante das drogas foi localizado no local indicado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

0001034-58.2017.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001034-58.2017.8.26.0537

2017/001008

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leandro de Souza

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

LEANDRO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 17 de maio de 2017, por volta das 14:00 horas, na Rua dos Trabalhadores, altura do n.º 90, Bairro Vila Nogueira, adquiriu, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo que a infração foi cometida nas imediações de entidade recreativa e esportiva.

Foi concedida liberdade provisória ao acusado por decisão de juiz de plantão, mediante a imposição de medidas cautelares (fls. 31/34).

O réu apresentou defesa prévia (fls. 145/146), sendo recebida a denúncia em 22.06.20 (fls. 155). Na instrução foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, ocorrendo desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do

CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com a redução do art. 33, §4.º, diante da primariedade, fixação de regime aberto, afastando-se a substituição por penas restritivas e perdimento do dinheiro.

O Dr. Defensor Público requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual condenação que sejam consideradas a primariedade e a confissão extrajudicial, a aplicação da redução do art. 33, §4.º no máximo, regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 50), o acusado confessou a prática do crime. Disse que era a primeira vez que colaborava com o tráfico de drogas da Rua dos Trabalhadores. Informou que iniciou seu turno por volta das 12:00 horas, que permaneceria até as 20:00 horas. Afirmou que receberia R\$ 50,00 e que vendia a pedra de "crack" e a porção de maconha por R\$ 5,00 e a de cocaína por R\$ 10,00. Falou que estava desempregado e não sabia dizer para quem estava traficando.

Em juízo, negou ter praticado o crime, alegando que foi até o local para comprar drogas. Informou que comprou duas pedras de "crack" e estava com o troco de R\$39,00. Informou que tinha ganhado R\$20,00 de Leonardo para ir comprar drogas para este. A sacola com drogas só apareceu na delegacia e não lhe pertencia. Trabalhava na época como motoboy no Habib's. Não conhecia os policiais anteriormente. Tem condenações por tráfico e 157. Estava trabalhando ultimamente na fábrica de blocos, descarregando os materiais e não se envolve mais com crimes. Narrou que não confessou na delegacia, não conhecia os policiais desta, nem os que o abordaram. Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 47 e 49), disseram que o local é conhecido ponto de venda de drogas, avistaram o réu, que demonstrou nervosismo e resolveram abordá-lo. Relataram que localizaram duas pedras de "crack" e a quantia de R\$ 39,00 no bolso esquerdo da jaqueta que o réu vestia. Narraram que o réu confessou e os levou até o local onde escondia mais drogas, um buraco de um muro em uma quadra pública de esportes, bem próximo de onde estavam. No local indicado pelo réu localizaram uma sacola plástica contendo 15 porções de cocaína, 6 porções de maconha e 6 pedras de "crack".

Cléber (policial), em juízo, narrou que foram até o local, que é conhecido ponto de tráfico. Avistaram o réu, que demonstrou nervosismo e resolveram abordá-lo, inclusive por estar em ponto de tráfico. Em poder do réu havia dinheiro e 2 pedras de "crack", o mesmo confessou e indicou que o restante estava num buraco do muro, há uma distância de uns 5 metros dele. O restante das drogas foi localizado no local indicado pelo réu. Não conhecia o acusado anteriormente. O réu estava próximo ao ginásio esportivo. Não viram o réu mexendo no muro, onde foram localizadas mais drogas, até porque estavam em viatura caracterizada. As partes desistiram da oitiva do policial Mauro por estar em férias regulamentares.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 55/56 - 6 porções de maconha, 15 papéletes de cocaína e 8 pedras de "crack") e diversidade (maconha, cocaína e "crack"), o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro (fls. 55 - R\$ 39,00), a confissão extrajudicial e informal, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o

tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante. Portanto, não é caso de absolvição.

Segundo a jurisprudência:

“Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização” (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

“Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio” (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas (fls. 55/56 – 6 porções de maconha, 15 papелotes de cocaína e 8 pedras de “crack”) demonstram que se destinava ao tráfico. A negativa judicial está isolada nos autos, posto que, o réu não provou ser usuário, era primário, não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 62/65) e laudo definitivo (fls. 188/190). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é primário (fls. 202/205), pois, embora possua uma condenação criminal definitiva, esta ocorreu posteriormente aos fatos tratados nesses autos (fls. 198 – proc. 1453-78.2017 – trânsito para o réu em 01.07.19).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado. Deixo de diminuir a pena pela menoridade e confissão extrajudicial, porque já foi aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diminuo a pena de 2/3, posto que o réu é primário (art. 33, §4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º).

Aumento a pena de 1/6, posto que a traficância ocorria nas imediações de entidade esportiva, conforme prova oral colhida.

O regime inicial de cumprimento da pena será excepcionalmente o aberto (art. 33, 2.º, “c” e §3.º, do Código Penal e HC 111.840/ES do STF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.06.2012 e HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020), porque o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais, demonstrando que foi um fato isolado em sua vida, pelo que as circunstâncias judiciais são favoráveis. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO LEANDRO DE SOUZA à pena de 1 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME ABERTO e 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, “caput”, c.c. o art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Considerando a redação do art. 44, § 2.º, do Código Penal, bem como o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020, sendo a pena privativa de liberdade superior a um ano a substituo por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos consistente em proibição de frequentar determinados lugares, a serem fixados pelo juízo da execução, que são as mais adequadas para reprimir a sua conduta.

A pena restritiva de direitos terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída (art. 55 do Código Penal).

O acusado poderá recorrer em liberdade, uma vez que é primário e após a substituição legal foram cominadas apenas penas de multa e restritiva de direitos, observando que está preso por outro processo (fls. 175).

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 55 e 136), conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à sacola plástica de cor verde apreendida (fls. 55), já periciada (fls.

191/192), tendo em vista que não possuem valor econômico, oficie-se desde já ao Setor de Guarda de Objetos Apreendidos (fls. 147) informando que não interessam mais aos autos, podendo ser eliminadas.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração total da droga apreendida, providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e providencie-se o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 01 de setembro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA